Ordinacions i reglaments

Ordinació

Ordinació del 24-12-2021 de modificació de l'Ordinació de Medi Ambient i Via Pública del 5 de novembre del 2015.

Exposició de motius

Vista la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns, de data 4 de novembre de 1993, títol II, capítol segon, secció primera, article 5.1.

Vista l'Ordinació de Medi Ambient i Via Pública del 5 de novembre del 2015.

Vista l'Ordinació de modificació de l'Ordinació de Medi Ambient i Via Pública del 14 de desembre del 2017.

Vista la Llei 12/2021, del 13 de maig, del Codi de la circulació.

El Comú d'Encamp, en la sessió del Consell de Comú del 23 de desembre del 2021, va acordar modificar l'Ordinació de Medi Ambient i Via Pública, de data 5 de novembre del 2015, amb la redacció següent:

Ordinació

Article 1. *Modificació de l'article 7*
Es modifica l'article 7 de l'Ordinació de Medi Ambient i Via Pública, que queda redactat en els termes següents:

"Article 7. *Via Pública*
7.1 Definicions

a) S'entén com a via pública les avingudes, voravies, passeigs, carrers, places, camins, zones verdes, zones blaves, aparcaments, parcel·les comunals, així com d'altres espais d'ús públic que estiguin destinats a l'ús comú general dels ciutadans, sense perjudici dels deures i obligacions que aquesta Ordinació estableix per als particulars.

b) S'entén com a element estructural de la via pública: els fanals, senyalització vertical i horitzontal de competència comunal, elements físics de protecció o delimitació d'espais, tapes de registre, embornals, escocells, així com qualsevol altre element que hi sigui assimilable.

c) S'entén per mobiliari urbà: el conjunt d'elements i objectes que es col·loquen a la via pública o als espais públics, com ara els bancs, les papereres, els contenidors, les fonts i escultures, els jocs infantils situats als parcs, els suports publicitaris, les jardineres i elements de suport de jardineria, cons, tanques, senyals mòbils i altra senyalització circulatòria mòbil, marquesines de parada de transport urbà, així com qualsevol altre element que hi sigui assimilable.

Els preus públics corresponents a l'ocupació de la via pública d'aquest article es defineixen a l'Ordinació de preus públics de l'any en curs.

7.2 Neteja de la via pública

És obligatori tenir cura de la neteja de la voravia respectiva de cada casa, de forma que no hi hagi restes o deixalles provinents de les escombraries o altres materials. Les restes s'han de dipositar als contenidors específics.

Dipòsit legal: AND.2-2015

En cas d'incompliment l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

7.3 Neteja i reparació de vehicles

Es prohibeix rentar, reparar o efectuar operacions de manteniment o manipulació de vehicles a la via pública fora de les reparacions d'emergència per poder continuar la marxa.

La reparació i/o la instal·lació d'accessoris de vehicles s'ha de fer a l'interior d'un local autoritzat per aquest tipus d'activitat; ja que encara que es tracti de tallers autoritzats pel Comú, aquesta tasca està prohibida realitzar-la a la via pública i aparcaments comunals. En tot cas, prèvia demanda al Comú, es pot autoritzar l'ocupació d'uns metres quadrats davant d'un taller durant l'horari d'obertura d'aquest, i pagant una tarifa equivalent a la de les terrasses dels establiments de restauració; sense que això doni dret a fer reparacions a la via pública.

L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en el Codi de la Circulació vigent.

7.4 Estacionaments de vehicles

a) L'estacionament de vehicles a la via pública ha d'efectuar-se obligatòriament als llocs previstos a aquest efecte, determinats per les zones d'aparcament lliures destinades a vehicles o bé per les zones d'aparcament blaves, verdes o altres, segons correspongui. Fora d'aquests llocs resta totalment prohibit l'estacionament.

b) Cap vehicle pot romandre més de 48 hores estacionat en el mateix lloc a les zones blaves o verdes.

c) Cap vehicle pot estacionar ininterrompudament més de 15 dies naturals en els aparcaments comunals amb barreres.

d) No es permet l'estacionament de vehicles pesants ni de remolcs sense el vehicle tractor fora de les zones autoritzades següents: aparcament Terres Primeres de Dalt a Encamp i aparcament exterior el Bullidor al Pas de la Casa.

e) No es permet l'estacionament de caravanes i autocaravanes fora de les zones autoritzades següents: aparcament Terres Primeres de Dalt a Encamp i aparcament exterior el Bullidor al Pas de la Casa.
Només es permet l'estacionament de caravanes i autocaravanes fora dels aparcaments autoritzats, per a efectuar les operacions de càrrega i descàrrega; les quals estan limitades a un temps màxim de 2 hores abans de sortir de viatge, prèvia autorització del Servei de Circulació.
No obstant això, queda habilitat un espai per estacionar de manera gratuïta per a les autocaravanes estrangeres amb un temps limitat de 48 h, al camí de les Pardines i a la carretera dels Cortals, a l'altura de l'estació intermèdia del Funicamp.
Així mateix, el Comú d'Encamp pot habilitar noves zones per a l'estacionament d'autocaravanes de manera gratuïta si ho considera convenient.

f) No es pot estacionar un vehicle amb mostres evidents d'abandonament per tal de preservar una bona imatge de la parròquia.
Es pot considerar que un vehicle es troba en estat d'abandonament quan es detecti alguna de les circumstàncies següents:
Quan el vehicle presenta deficiències tècniques evidents o funcionals, quan aquestes deficiències impossibiliten el moviment del vehicle pels seus propis mitjans o quan li manquin les plaques de matrícula.

g) Els agents del Servei de Circulació Comunal poden immobilitzar i/o retirar els vehicles que obstaculitzin la circulació o causin un perjudici a la via pública d'acord amb la Llei del Codi de la circulació, o de les prohibicions d'estacionament establertes en les ordinacions comunals.

En cas d'incompliment de les normes d'estacionament l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació; en cas de retirada del vehicle l'infractor serà sancionat amb la tarifa i el pupil·latge que correspongui d'acord amb l'Ordinació de preus públics de l'any en curs.

Dipòsit legal: AND.2-2015

7.5 Abandó d'un vehicle a la via pública i desballestament de vehicles

Es considera que un vehicle està abandonat quan després d'haver estat traslladat a un aparcament comunal i transcorreguts més de dos mesos des de la retirada del vehicle de la via pública, el propietari no s'hagi interessat o no hagi presentat les al·legacions pertinents sobre la o les declaracions d'infraccions notificades. Transcorregut aquest termini el Comú el considera abandonat.

Després de constatar que un vehicle ha estat abandonat, el Comú pot ordenar el trasllat del vehicle a un gestor de residus de vehicles autoritzat per desballestar-lo amb la publicació prèvia de l'edicte corresponent al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra*.

No obstant això, en els casos en què s'estimi convenient, es pot acordar la substitució del desballestament del vehicle per la seva adjudicació a l'Administració, que pot alienar-lo pel procediment de pública subhasta, en tractar-se de béns patrimonials, de conformitat amb el procediment previst en la normativa vigent en matèria d'embargament.

En cas que un propietari vulgui recuperar un vehicle abans del termini establert en ser declarat abandonat, aquest ha de satisfer les sancions corresponents a la seva retirada pel servei de grua i les despeses del pupil·latge ocasionades.

En cas que el propietari d'un vehicle vulgui renunciar voluntàriament a la seva propietat a favor del Comú d'Encamp perquè procedeixi al seu desballestament, aquest ha d'adreçar-se a les oficines del Comú o del Servei de Circulació per demanar la sol·licitud de diligència de renúncia a la propietat d'un vehicle.

L'abandó d'un vehicle a la via pública serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació; pel desballestament de vehicles serà d'aplicació la tarifa que correspongui d'acord amb l'Ordinació de preus públics de l'any en curs; així com la retirada del vehicle pel servei de grua i el pupil·latge que correspongui.

7.6 Treballs a la via pública o realització d'obres

Tota empresa pública, parapública, entitat de dret públic o tota persona física o jurídica que vulgui fer treballs o obres a la via pública ha de demanar prèviament l'autorització al Comú i obtenir l'aprovació temporal d'ocupació de via pública, tal com es precisa a l'Ordinació de preus públics de l'any en curs.

a) Els treballs o les obres estan condicionats a la climatologia i se sol·licita amb una antelació mínima de 48 hores, exceptuant els casos d'urgència, i s'autoritza d'acord amb el procediment comunal establert.

b) Les obres o instal·lacions que dificultin de qualsevol manera la circulació o la seguretat viària han de ser senyalitzades, tant de dia com de nit, i abalisades lluminosament durant les hores nocturnes o quan les condicions meteorològiques o ambientals ho exigeixin, a càrrec del realitzador de l'obra.

La senyalització que s'ha d'emprar en la realització d'obres o d'instal·lacions que afecten la circulació és la senyalització d'abalisament o circumstancial que modifica el règim normal de la via, a la qual fa referència el reglament vigent del Codi de la circulació. Així mateix, a l'inici de l'execució d'una obra d'edificació és obligat el tancament mitjançant una tanca opaca d'un mínim de dos metres d'alçada de color fosc, segons les disposicions en aquesta matèria.

c) Rases a la via pública: Qualsevol demanda de rasa a la via pública, ha d'obtenir prèviament l'autorització corresponent, d'acord amb el procediment comunal establert.

d) Senyalització: La senyalització vertical o horitzontal de circulació a la via pública és competència exclusiva de l'administració.

En cas d'incompliment l'infractor ja sigui per construir una rasa o per realitzar qualsevol treball a la via pública sense autorització, així com per instal·lar la senyalització horitzontal o vertical a la via pública que és competència comunal, o bé per manca o deficiència de senyalització d'una obra serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en el Codi de la Circulació vigent.

Dipòsit legal: AND.2-2015

7.7 Guals

Tota persona física o jurídica interessada a col·locar un gual, per a l'entrada i sortida de vehicles als immobles, magatzems de mercaderies o terrenys, ha de sol·licitar l'autorització al Comú. La persona que sol·licita el gual ha de tenir l'autorització escrita del propietari de l'immoble o del terreny afectat. L'obtenció d'una autorització de gual no suposa que el propietari i/o altres usuaris hi puguin estacionar o dipositar-hi qualsevol altre element.

Els guals se senyalitzen d'acord amb les normes següents:

- Els guals han de tenir una amplada mínima de 3 metres per a l'entrada i sortida de vehicles i d'1,50 metres per als magatzems de mercaderies.
- Senyalització vertical: consta d'una placa rectangular que subministra i instal·la el Comú, amb totes les despeses a càrrec del sol·licitant. Aquesta placa es col·loca dins de la llargada de la zona destinada a gual, preferentment adossada a la porta d'accés a l'edifici o solar, i de forma que en tot moment sigui visible des de la calçada.
- Senyalització horitzontal: sempre que l'espai ho permeti, en tota la llargada del gual es pinta la calçada i/o la vorada de color groc. La senyalització horitzontal és efectuada pels serveis del Comú així com el seu manteniment.

En cas de defunció del titular del gual, la persona interessada n'ha de sol·licitar el canvi o l'anul·lació.

Tota autorització de gual li és d'aplicació la tarifa que correspongui d'acord amb l'Ordinació de preus públics de l'any en curs. En cas d'impagament el Comú el dona de baixa i els serveis comunals retiren la senyalització.

En cas d'estacionar davant d'un gual degudament senyalitzat, l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en el Codi de la Circulació vigent; en cas de retirada del vehicle l'infractor serà sancionat amb la tarifa i el pupil·latge que correspongui d'acord amb l'Ordinació de preus públics de l'any en curs.

7.8 Reserves d'estacionament

Els establiments hotelers, apartaments turístics, empreses de transport de cabdals, benzineres i tallers que desitgin gaudir d'un espai reservat a l'estacionament de vehicles per a càrrega i descàrrega per un temps limitat a 30 minuts, amb l'autorització de l'establiment, han de sol·licitar la corresponent autorització al Comú. La persona que sol·licita una reserva d'estacionament ha de tenir l'autorització escrita del propietari de l'immoble o del terreny afectat.

Les reserves d'estacionament se senyalitzen d'acord amb les normes següents:

- Senyalització vertical: col·locació d'una placa indicativa, si escau.
- Senyalització horitzontal: amb una línia groga contínua situada longitudinalment a l'extrem de la calçada, d'una llargada mínima de 5 metres i màxima de 15 metres i una amplada mínima de 2,10 metres, afegint la menció de "reservat" implantada al paviment.
- Senyalització amb tanques: a El Pas de la Casa, per causes de la climatologia i per l'acumulació de neu, el titular de l'autorització de la reserva d'estacionament ha de preveure, a càrrec seu, la col·locació de tanques per evitar l'estacionament dels vehicles.

La senyalització s'efectua pels serveis del Comú i també el seu successiu manteniment, quines despeses són a càrrec del sol·licitant.

Es considera vigent l'autorització, mentre que el titular autoritzat no formalitzi per escrit una baixa expressa.

Tota autorització de reserva d'estacionament li és d'aplicació la tarifa que correspongui d'acord amb l'Ordinació de preus públics de l'any en curs, a excepció dels tallers que els és d'aplicació la tarifa equivalent a la de les terrasses dels establiments de restauració. En cas d'impagament el Comú la dona de baixa i els serveis comunals retiren la senyalització.

Dipòsit legal: AND.2-2015

En cas d'estacionar en una zona de reserva d'estacionament sense autorització o superant els 30 minuts amb l'autorització de l'establiment, l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació; en cas de retirada del vehicle l'infractor serà sancionat amb la tarifa i el pupil·latge que correspongui d'acord amb l'Ordinació de preus públics de l'any en curs.

7.9 Instal·lacions a la via pública

Terrasses de bar i restaurant

Aquestes són regulades per l'Ordinació sobre la instal·lació de terrasses a les places, els carrers i els espais públics vigent.

Per a les terrasses de bar i restaurant situades en terreny particular i/o parcel·la, s'amplia la superfície de l'activitat comercial declarada en base a l'ocupació de les mateixes i es precisa l'autorització del titular del terreny i/o parcel·la corresponent.

7.10 Ocupació de la via pública

Tota empresa pública, parapública, entitat de dret públic o tota persona física o jurídica que vulgui gaudir d'una ocupació de via pública ha de demanar prèviament l'autorització al Comú i obtenir l'aprovació temporal d'ocupació de via pública, tal com es precisa a l'Ordinació de preus públics de l'any en curs.

L'ocupació de la via pública està condicionada a la climatologia i s'ha de sol·licitar amb una antelació mínima de 24 hores per les ocupacions de via pública que no comportin el tall de carrer. En cas de talls de carrers s'ha de sol·licitar amb una antelació mínima de 72 hores, exceptuant els casos d'urgència, i s'autoritza d'acord amb el procediment comunal establert.

Un cop acceptada una ocupació de via pública, aquesta s'ha de senyalitzar pel Servei de Circulació.

Les ocupacions de via pública se senyalitzen d'acord amb les normes següents:

- Senyalització: tancament del lloc, si escau, mitjançant tanques d'estacionament i la col·locació d'un cartell informatiu amb les dades següents: dia, hora i motiu.

En el moment de senyalitzar una ocupació de la via pública, si es tracta d'un espai habilitat per a l'estacionament, el Servei de Circulació el tanca mitjançant la col·locació de tanques. En cas que hi hagi vehicles estacionats, els agents col·loquen un avís al vehicle amb la matrícula, la marca, el lloc i l'hora del tancament.

Transcorregudes 8 hores sense que els propietaris dels vehicles els hagin retirat, el Servei de Circulació els retiren i les despeses ocasionades per la seva retirada van a càrrec dels propietaris.

Tota autorització d'ocupació de via pública li és d'aplicació la tarifa que correspongui d'acord amb l'Ordinació de preus públics de l'any en curs.

En cas d'estacionar un vehicle posteriorment a la col·locació de les tanques, o bé, transcorregudes les 8 hores sense haver retirat el vehicle, l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta Ordinació; en cas de retirada del vehicle l'infractor serà sancionat amb la tarifa i pupil·latge que correspongui d'acord amb l'Ordinació de preus públics de l'any en curs.

7.11 Càrrega i descàrrega i repartiment de productes

Les operacions de càrrega i descàrrega s'han d'efectuar als llocs previstos a l'efecte a la via pública o alternativament als llocs destinats a aparcament.

Excepcionalment, quan sigui imprescindible efectuar-les a la via pública, s'han de realitzar sense ocasionar perills ni pertorbacions greus al trànsit dels altres usuaris i tenint en compte les normes tipificades en el Codi de la Circulació vigent.

a) Els repartidors poden utilitzar les zones d'aparcament en els llocs autoritzats següents: la zona blava, la zona verda o les zones d'aparcament per a ús comercial, durant un temps limitat de 15 minuts.
Amb preferència, han d'utilitzar les zones degudament marcades pel Comú per a càrrega i descàrrega, i exceptuant els dissabtes i festius, l'horari d'estacionament i de repartiment és de les 7.00 hores fins a les

Dipòsit legal: AND.2-2015

13.00 hores i de les 15.00 hores fins a les 20.00 hores de dilluns a divendres; excepte pel repartiment de productes alimentaris frescos l'horari del qual pot ser també els dissabtes, de les 7.00 hores a les 11.00 hores. Fora d'aquests horaris i dies, el repartiment de productes queda totalment prohibit i les zones de càrrega i descàrrega són considerades zones de lliure estacionament.

b) El temps d'estacionament en les zones de càrrega i descàrrega es limita a un màxim de 15 minuts. Les zones de càrrega i descàrrega i repartiment de productes se senyalitzen d'acord amb les normes següents:

- Senyalització vertical amb els horaris i els dies establerts.
- Senyalització horitzontal: amb una línia groga contínua o amb ziga-zaga, si escau, situada longitudinalment a l'extrem de la calçada.

En cas d'estacionar en una zona de càrrega i descàrrega sobrepassant el temps autoritzat, l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en el Codi de la Circulació vigent; el repartiment fora d'horaris serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta Ordinació; en cas de retirada del vehicle l'infractor serà sancionat amb la tarifa i el pupil·latge que correspongui d'acord amb l'Ordinació de preus públics de l'any en curs.

7.12 Parades de bus

Les parades de bus han de ser necessàriament autoritzades pel Comú. Així doncs, tan si es tracta de la instal·lació d'una nova parada com si es tracta del desplaçament d'una parada existent és necessària l'autorització del Comú.

7.13 Exposició de productes i/o elements a la via pública

a) La voravia és una zona exclusiva destinada al pas de vianants. En conseqüència està prohibit emmagatzemar i exposar tota mena de productes i materials a la voravia o a la calçada. L'infractor és responsable de tots els danys i perjudicis que ocasioni.

b) Es permet una ocupació de la voravia per a l'exposició de productes i/o altres elements sempre i quan es tramiti una sol·licitud al Comú, que assenyala l'espai que es pot ocupar, i es deixi una amplada mínima d'1,50 metres per permetre el pas de vianants i per respectar la Llei d'accessibilitat. Li és d'aplicació la tarifa que li correspongui d'acord amb l'Ordinació de preus públics de l'any en curs. La sol·licitud al Comú s'ha de fer cada 6 mesos i/o permanent, pels períodes següents:

1) Temporada d'hivern: de l'1 de desembre fins el 31 de maig
2) Temporada d'estiu: de l'1 de juny fins el 30 de novembre
3) Permanent: de l'1 de gener al 31 de desembre

La delimitació de l'espai autoritzat que es pot ocupar és degudament marcat pel Comú amb senyalització horitzontal al terra.

c) Resta prohibida la col·locació de tota mena d'elements que no siguin autoritzats pel Comú a la via pública. L'incompliment de l'obligació de retirar de la via pública els elements prohibits, faculta al Comú a l'execució forçosa.

d) Per l'exposició dels productes, aquests han d'estar situats davant de la façana de l'establiment corresponent.

e) En tot cas, a requeriment del Comú d'Encamp, sempre que concorrin raons d'interès públic i/o causes de força major, el titular de l'autorització queda obligat a retirar i deixar l'espai públic ocupat, lliure i a la plena disposició del Comú des de la data de la notificació del requeriment. En aquest cas, s'anul·la l'autorització atorgada i el titular de la mateixa té dret a obtenir del Comú el reemborsament de la part proporcional del preu públic pagat a tal efecte, sense que hi hagi lloc a cap altra reclamació d'indemnització sobre qualsevol altre concepte.
El Comú pot requerir la retirada temporal, pel temps que sigui necessari, amb motiu d'esdeveniments nacionals, comunals, d'obra pública o d'altres, sense que això comporti el retorn de la part proporcional del preu públic corresponent, sempre que no suposi una retirada per un termini superior a 30 dies naturals.

Dipòsit legal: AND.2-2015

f) Obligacions dels titulars autoritzats
Els titulars autoritzats per a l'ocupació de la voravia per a l'exposició de productes queden subjectes al compliment de les obligacions següents:
Destinar l'espai autoritzat a la finalitat específica per a la qual li fou atorgada i no aplicar-la a d'altres usos, ni gravar-la ni cedir-la a tercers en qualsevol forma contractual.
Mantenir en bon estat de neteja i conservació l'espai autoritzat, així com la part de la voravia que queda lliure per a la circulació de vianants.

L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

7.14 Zones d'aparcament destinades a usos comercials

Són zones d'aparcament creades per facilitar els estacionaments dels consumidors que volen realitzar les compres en els comerços pròxims.

Els repartidors poden utilitzar, de la mateixa manera que qualsevol altre vehicle, les zones d'aparcament destinades a usos comercials.

Les zones d'aparcament destinades a usos comercials seran degudament senyalitzades pel Comú, i l'horari de l'estacionament és de les 8.00 hores fins a les 13.30 hores i de les 15.30 hores a les 20.00 hores, per un temps limitat de 30 minuts, cada dia de la setmana, excepte:

- 1 de gener
- 14 de març
- 8 setembre
- 25 desembre

Les zones d'aparcament destinades a usos comercials se senyalitzen d'acord amb les normes següents:

- Senyalització vertical amb els horaris i els dies establerts.
- Senyalització horitzontal: amb una línia taronja contínua, si escau, situada longitudinalment a l'extrem de la calçada.

En cas d'estacionar en una zona d'aparcament destinada a ús comercial sobrepassant el temps autoritzat, l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació; en cas de retirada del vehicle l'infractor serà sancionat amb la tarifa i el pupil·latge que correspongui d'acord amb l'Ordinació de preus públics de l'any en curs.

7.15 Necessitats fisiològiques

Resta prohibit defecar, orinar i escopir a la via pública. Aquestes conductes són qualificades com a infraccions lleus, tot i que quan es duguin a terme en espais de gran afluència, freqüentats per menors d'edat, o bé en monuments i edificis catalogats o protegits, aquesta pràctica es considera una infracció greu.

L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

7.16 Grafits i pintades

a) Queda prohibida la realització de grafits i pintades a la via pública i als elements estructurals que la composen, sobre el mobiliari urbà, així com en els murs i parets, sense prèvia autorització comunal.

b) S'exceptuen aquelles pintures, grafits o altres expressions pictòriques pròpies de l'art urbà que es realitzin a les tanques dels solars, sempre prèvia autorització del propietari corresponent. En tot cas, es requereix la prèvia autorització comunal quan les tanques tinguin una incidència a la via pública.

c) Les persones que incompleixin amb el present apartat d'aquest article són obligades, a banda de la imposició de les corresponents sancions, a la neteja dels elements afectats.

d) No obstant l'anterior, el Comú pot realitzar de forma subsidiària la neteja de les pintades imputant el cost dels serveis efectuats a les persones responsables.

Dipòsit legal: AND.2-2015

e) Fer grafits o pintades és considerat una infracció lleu. Fer-ho en parcs i jardins públics, façanes d'edificis i senyals de trànsit, així com sobre el mobiliari urbà, és una infracció greu, i fer-ho en monuments i edificis catalogats o protegits és una infracció molt greu.

L'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació.

Article 2. *Modificació de l'article 8*
Es modifica l'apartat 8.2 de l'Ordinació de Medi Ambient i Via Pública, que queda redactat en els termes següents:

8.2 Retirada de vehicles per treta de neu

El Comú es reserva el dret de prohibir a tota la parròquia l'estacionament de vehicles a la via pública i aparcaments, a fi de procedir a la neteja de la treta de neu. Els vehicles han de traslladar-se als aparcaments particulars o als aparcaments amb barreres un cop hagin estat habilitats.

La prohibició d'estacionament en tota la vila s'anuncia per mitjà d'una crida amb megafonia amb una antelació mínima de 12 hores. Així mateix, se senyalitza les entrades dels carrers amb la corresponent senyalització vertical indicant la prohibició d'estacionar en tot el carrer.

Un cop senyalitzat i anunciat, el Servei de Circulació col·loca avisos als vehicles que s'hi troben estacionats, en els quals s'hi fa constar la matrícula i l'hora. Tot vehicle estacionat posteriorment a la col·locació de la senyalització o a la col·locació dels avisos és sancionat i retirat amb la grua, si escau.

Així mateix, a partir de la notificació i transcorregut el termini esmentat, els vehicles que hi romanguin estacionats són sancionats i retirats de la via pública pel Servei de Circulació i les despeses ocasionades van a càrrec del propietari.

En cas d'estacionar l'infractor serà sancionat d'acord amb les sancions establertes en l'annex 1 d'aquesta ordinació, i en el cas de retirada del vehicle o immobilització l'infractor serà sancionat amb la tarifa i el pupil·latge que correspongui d'acord amb l'Ordinació de preus públics de l'any en curs.

Article 3. *Modificació de l'article 12*
Es modifica l'article 12 de l'Ordinació de Medi Ambient i Via Pública, que queda redactat en els termes següents:

"Article 12. *Procediment sancionador*
Les infraccions a l'Ordinació de Medi Ambient i Via Pública poden donar lloc a l'obertura d'un expedient sancionador i a la imposició de la sanció prevista en cada cas, d'acord amb el procediment sancionador regulat en la normativa vigent.

Prescripció de les infraccions

Les infraccions previstes en la present Ordinació prescriuen en el termini de sis mesos per a les infraccions de caràcter lleu, un any per a les greus i dos anys per a les molt greus. Aquests terminis es computen des de la data de constatació dels fets.

Les infraccions que afecten a la via pública, que donen lloc a una sanció, tipificades en els articles següents: 7.2, 7.4 a, 7.4 b, 7.4 c, 7.4 d, 7.4 e, 7.4 f, 7.5, 7.8, 7.10, 7.11 a, 7.14, 7.15 i 8.2; són tramitades d'acord amb el procediment establert per l'Ordinació reguladora del procediment de sancions d'estacionament i circulació de vehicles imposades pel Comú d'Encamp vigent.

Article 4. *Modificació de l'annex 1*
Es modifica l'annex 1 de l'Ordinació de Medi Ambient i Via Pública, que queda redactat en els termes següents:

Dipòsit legal: AND.2-2015

Annex 1

Les sancions per infraccions de l'Ordinació de Medi Ambient i Via Pública, són les següents:

Article infringit	Concepte	Import de la sanció
1.1	Abocament de residus	149 € particulars i/o en poca quantitat de residus 970 € empreses i/o en gran quantitat de residus
1.2	Emmagatzematge de materials, terres i/o altres	970 €, i l'obligació de treure-ho el mateix dia que s'hagi constatat la infracció
1.3	Contaminació ambiental	149 €
1.4	Acampar sense permís i embrutar	74,5 € particulars i/o poca quantitat de residus 745 € grans productors i/o gran quantitat de residus
1.5	Degradació del paisatge rural i urbà Circulació motos de neu o altres vehicles	149 € degradació paisatge rural i urbà 1.000 € circulació motos de neu o altres vehicles
1.6	Malmetre el patrimoni tradicional, equipaments, serveis, mobiliari urbà i altres espais comunals	Cost de reposició + 15% Vandalisme 50% del cost total de la reposició
2	Malmetre o obstaculitzar camins i via pública	149 €/dia + restitució. Camins, impedint la lliure circulació 1.830€/dia + restitució. Via pública, impedint la lliure circulació
3	Regants de prats i conreus	149 €
4.1	Recollida d'escombraries	74,5 € particulars i/o poca quantitat de residus 745 € grans productors i/o gran quantitat de residus
4.2a	Recollida vidre	74,5 € particulars i/o poca quantitat de residus 745 € grans productors i/o gran quantitat de residus
4.2b	Recollida paper/cartró	74,5 € particulars i/o poca quantitat de residus 745 € grans productors i/o gran quantitat de residus
4.2c	Recollida d'envasos	74,5 € particulars i/o poca quantitat de residus 745 € grans productors i/o gran quantitat de residus
4.2d	Abandó de residus	74,5 € particulars i/o poca quantitat de residus 745 € grans productors i/o gran quantitat de residus
4.2e	Deixalleria	74,5 € particulars i/o poca quantitat de residus 745 € empreses i/o gran quantitat de residus
7.2	Neteja de la via pública	60 € per infracció
7.4 a	Estacionar un vehicle a la via pública en un lloc no habilitat per a tal efecte	60 € per infracció
7.4 b	Estacionament de vehicles en el mateix lloc a les zones blaves o verdes	60 € per 48 hores consecutives
7.4 c	Estacionament de vehicles	60€ per 15 dies consecutius aparcaments comunals amb barrera
7.4 d	Estacionament de vehicles pesants i remolcs a la via pública	60 € per dia
7.4 e	Estacionament de caravanes i autocaravanes a la via pública	60 € per dia
7.4 f	No es pot estacionar un vehicle amb mostres evidents d'abandonament	60 € per infracció
7.5	Abandó de vehicles	150 € per infracció
7.8	Estacionar en una reserva d'estacionament	60 € per infracció
7.10	Estacionar en una zona reservada per l'ocupació de la via pública	60 € per infracció
7.11 a	Repartiment de productes fora dels dies i hores estipulades	90 € per dia
7.13	Exposició de productes i/o altres elements	319 €
7.14	Estacionar en les zones d'aparcament destinades a usos comercials	60 € per infracció
7.15	Necessitats fisiològiques	Falta lleu: 150 € Falta greu: 275 €
7.16	Grafits i pintades	Falta lleu: 150 € Falta greu: 275 € Falta molt greu: 350 €

Dipòsit legal: AND.2-2015

8.1	No retirar la neu de la voravia	149 €
8.2	No retirar un vehicle per treta de neu	150 € per dia
8.3	Caiguda de neu i gel dels llosats	1.144,6 € i l'obligació de treure-ho el mateix dia que s'hagi constatat la infracció
10	Publicitat	1.144,7 € el primer cop 3.194,4 € en cas de reincidència Clausura del local la tercera vegada

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin a l'establert en la present Ordinació.

Disposició final

Aquesta Ordinació entra en vigor l'endemà de ser publicada al *Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.*

Informació que es fa pública per a coneixement general.

Encamp, 24 de desembre del 2021

Laura Mas Barrionuevo
Cònsol major

Dipòsit legal: AND.2-2015